

YAPAY ZEKA YANIT SİSTEMİ KURULUM SÖZLEŞMESİ

İmzaya hazır sürüm

OPERIQO LTD | Eryaman Garaj | Kurulum ve Teslim Sözleşmesi

Bu Sözleşme, aşağıda kimlikleri belirtilen Hizmet Sağlayıcı ile Müşteri arasında; Müşteri'nin Instagram ve WhatsApp hesaplarına gelen mesajlarla ilgilenen bir yapay zeka yanıt sisteminin kurulup çalışır halde teslim edilmesine ilişkin kapsamı, süreyi, ödeme koşullarını, tarafların yükümlülüklerini ve genel şartları belirlemek amacıyla akdedilmiştir.

1. Taraflar

1.1 Hizmet Sağlayıcı

Şirket Unvanı	OPERIQO LTD
Kayıtlı Adres	71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
Şirket No	16564097
E-posta	info@operiqo.com
Telefon	0850 840 8336
Yetkili İmza	İsa Nurdoğdu
Unvan	CEO / Kurucu

Yukarıdaki taraf bundan sonra "Hizmet Sağlayıcı" olarak anılacaktır.

1.2 Müşteri

Ticari Unvan / İşletme Adı	Eryaman Garaj
Yetkili Ad Soyad	Fatih Altın
T.C. Kimlik / Vergi No	
Adres	
Telefon	+90 536 632 26 37
E-posta	fatih.altin92@gmail.com

Yukarıdaki taraf bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır. Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Bu Sözleşmenin konusu, Müşteri'nin Instagram ve WhatsApp hesaplarına gelen mesajlarla Müşteri adına ilgilenen bir yapay zeka yanıt sisteminin Hizmet Sağlayıcı tarafından kurulup çalışır halde Müşteri'ye teslim edilmesidir. Kurulum, Hizmet Sağlayıcı tarafından yürütülür; Müşteri kurulum süreciyle teknik olarak uğraşmaz, Madde 7'de sayılan girdi ve erişimleri sağlar.

Kapsama dahil olanlar:

- Instagram ve WhatsApp'a gelen mesajlara, Müşteri'nin belirlediği bilgiler doğrultusunda otomatik yanıt veren yapay zeka sisteminin kurulumu ve Meta'nın resmî uygulama arayüzleri (API) üzerinden bu hesaplara bağlanması,
- Sistemin, Müşteri'nin sağladığı geçmiş yazışma örnekleri esas alınarak Müşteri'nin konuşma tonuna yakın bir üslupla yanıt verecek şekilde yapılandırılması,
- Gelen soruların Müşteri'nin sağladığı hizmet ve fiyat bilgileri doğrultusunda yanıtlanması, ilgilenen kişinin sıcak tutulması ve uygun olduğunda randevuya ya da işletme adresine yönlendirilmesi,
- Yanıtsız kalan yazışmalar için, Meta'nın mesajlaşma kurallarının izin verdiği ölçüde otomatik hatırlatma ve takip mesajlarının kurulması,
- Yazışan kişilerin listelendiği, yazışma geçmişinin görüntülenebildiği ve genel mesaj trafiğinin izlenebildiği tek bir yönetim panelinin kurulması,
- Sistemin çalışır halde Müşteri'ye teslimi.

Hizmet Sağlayıcı; belirli bir satış, müşteri sayısı, dönüşüm oranı, gelir düzeyi veya ölçülebilir başka bir ticari sonuç garanti etmez. Müşteri, bu hizmeti kişisel veya tüketici amaçlarıyla değil; ticari ve mesleki amaçlarla satın aldığını beyan eder.

3. Kapsam Dışı Kalanlar ve Değişiklik Yönetimi

Madde 2'de sayılanların dışında kalan her türlü özellik, modül, entegrasyon ve geliştirme bu Sözleşmenin kapsamı dışındadır. Kapsam dışı olduğu özellikle kararlaştırılan başlıca konu şudur:

- Otomatik randevu ve rezervasyon sisteminin kendisi. Kurulacak altyapı ileride böyle bir sistemin eklenmesine uygun olarak tasarlanır; sistemin kendisi bu Sözleşmenin bedeline dahil değildir ve talep edilmesi halinde ayrıca kararlaştırılır.

Süreç içinde sistemin genel kapsamını ve mimarisini değiştirmeyen küçük ekleme, çıkarma ve iyileştirmeler olağan kabul edilir ve Hizmet Sağlayıcı tarafından makul ölçüde karşılanır. Buna karşılık yeni bir modül eklenmesi, mimarinin değiştirilmesi veya Madde 2'de tanımlı kapsamın ötesine geçen talepler esaslı değişiklik sayılır; esaslı değişiklikler Tarafların yazılı mutabakatını gerektirir ve kapsama, süreye ve bedele yansiyabilir.

4. Süre ve Teslim

4.1 Kurulum süresi 21 gündür. Süreç, bu Sözleşmenin imzalanması ve 1. taksitin Hizmet Sağlayıcı'ya ödenmesiyle 28 Temmuz 2026 tarihinde başlar. Teslim en geç **21 Ağustos 2026** tarihinde yapılır; iş daha erken tamamlanabilir.

4.2 Belirtilen süre, Müşteri'nin Madde 7'de sayılan erişim, bilgi, içerik ve onayları zamanında sağlaması varsayımına dayanır. Müşteri'den kaynaklanan gecikmeler Hizmet Sağlayıcı'nın ihlali sayılmaz ve teslim tarihini aynı süre kadar öteler.

4.3 Sistemin çalışması, Meta Platforms Inc. tarafından verilen uygulama arayüzü (API) erişimi, işletme doğrulaması ve mesaj şablonu onaylarına bağlıdır. Bu onaylar üçüncü tarafın takdirindedir; Hizmet Sağlayıcı bunların verilme süresi, kapsamı veya reddedilmesi bakımından sorumlu tutulamaz. Bu onayların beklenmesinde geçen süre 4.1'deki süreye dahil değildir ve teslim tarihini aynı süre kadar öteler.

4.4 Meta'nın kurallarında, ücretlendirmesinde veya arayüzlerinde sonradan yapacağı değişiklikler nedeniyle sistemin bir özelliğinin çalışamaz hale gelmesi Hizmet Sağlayıcı'nın sorumluluğunda değildir. Böyle bir durumda yapılacak uyarılama çalışması, Madde 8'deki bakım süresi içindeyse bakım kapsamında, sonrasındaysa ayrıca değerlendirilir.

5. Bedel ve Ödeme Planı

Kurulum hizmetinin toplam bedeli **50.000 TL**'dir. Ödeme planı aşağıdaki gibidir:

Ödeme	Tutar	Ödeme Zamanı
1. Taksit	25.000 TL	Sözleşmenin imzalanmasında — 28 Temmuz 2026
2. Taksit	25.000 TL	Teslimde

Belirtilen bedel yalnızca kurulum hizmetini kapsar; Madde 6'da sayılan servis ve kullanım maliyetlerini kapsamaz. Ödemeler Hizmet Sağlayıcı'nın bildirdiği hesaba yapılır. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça banka ve transfer masrafları Müşteri'ye aittir.

6. Müşteriye Ait Servis ve Kullanım Maliyetleri

Sistemin çalışması için gereken üçüncü taraf servis bedelleri Müşteri'ye aittir ve bu Sözleşme bedeline dahil değildir. Bu maliyetler başlıca şunlardır: Meta'nın mesaj gönderim ücretleri, yapay zeka servis kullanım bedeli, sunucu ve barındırma ücretleri, alan adı ve benzeri hizmetler.

Bu maliyetler kullanım miktarına göre değişir; mesaj hacmi arttıkça artar. İlgili hesaplar Müşteri adına açılır ve Müşteri'nin kontrolünde kalır. Hizmet Sağlayıcı bu tutarlar hakkında yalnızca bilgilendirme yapar; tutarların kendisinden, sağlayıcıların fiyat değişikliklerinden ve servis kesintilerinden sorumlu değildir.

7. Müşterinin Sağlayacakları

7.1 Müşteri, kurulumun yürütülebilmesi için aşağıdakileri makul süre içinde eksiksiz sağlar: Meta işletme hesabı ve ilgili Instagram/WhatsApp hesaplarına gerekli erişim yetkileri, sisteme bağlanacak WhatsApp numarası, güncel hizmet ve fiyat bilgileri, sistemin üslubunun çıkarılacağı geçmiş yazışma örnekleri, sistemin vereceği yanıtlara ilişkin onaylar ve Hizmet Sağlayıcı'nın yazılı olarak talep edeceği diğer bilgi ve materyaller.

7.2 Müşteri, sağladığı hizmet ve fiyat bilgilerinin doğruluğundan ve güncelliğinden sorumludur. Bu bilgilerdeki değişiklikleri Hizmet Sağlayıcı'ya bildirmek Müşteri'nin yükümlülüğüdür.

7.3 Müşteri, bir WhatsApp numarasının Meta'nın resmî uygulama arayüzüne (Cloud API) tanımlanması halinde, o numaranın WhatsApp Business mobil uygulaması üzerinden kullanılamayacağını; söz konusu numaraya ait yazışmaların bundan sonra bu Sözleşme kapsamında kurulan yönetim paneli üzerinden yürütüleceğini bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder. Bu durum Meta'nın kendi kuralından kaynaklanmakta olup Hizmet Sağlayıcı'nın tasarrufunda değildir.

7.4 Sistemin teslim tarihi ve verimliliği, Müşteri'nin bu maddedeki yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesine bağlıdır.

8. Teslim Sonrası Bakım

Teslim tarihinden itibaren **1 ay** boyunca, kurulan sistemin Madde 2'deki kapsam dahilinde çalışmasına yönelik düzeltmeler ve küçük iyileştirmeler ile sistemin işleyişe oturtulması Hizmet Sağlayıcı'ya aittir ve bu Sözleşme bedeline dahildir.

Bu süre yalnızca mevcut kapsamın çalışır kalmasını kapsar; yeni özellik, yeni modül, kapsam genişletme ve mimari değişiklik taleplerini kapsamaz. Bakım süresinin sona ermesinden sonra talep edilecek her türlü geliştirme, değişiklik veya destek bu Sözleşmenin kapsamı dışındadır; Tarafların o işe özel yazılı mutabakatıyla ayrıca kapsamlandırılır ve ücretlendirilir.

Müşteri'nin veya üçüncü kişilerin sistem üzerinde Hizmet Sağlayıcı'nın bilgisi dışında yaptığı değişikliklerden kaynaklanan sorunlar bakım kapsamı dışındadır.

9. Yapay Zeka Çıktısı, Veri Sorumluluğu ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

9.1 Sistem, yapay zeka teknolojisiyle çalışır ve doğası gereği zaman zaman eksik, hatalı veya beklenmeyen yanıtlar üretebilir. Hizmet Sağlayıcı sistemi Müşteri'nin sağladığı bilgiler doğrultusunda ve yaygın teknik uygulamalara uygun şekilde kurar; ancak üretilen her bir yanıtın doğruluğunu, eksiksizliğini veya hatasızlığını garanti etmez.

9.2 Sistemin verdiği fiyat, hizmet kapsamı, süre ve benzeri bilgiler Müşteri'nin sağladığı verilere dayanır. Bu bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve sistemin verdiği yanıtların işletme adına doğurduğu ticari sonuçlar Müşteri'nin sorumluluğundadır. Müşteri, sistemin yanıtlarını takip etmek ve gerektiğinde yazışmayı devralmakla ilgili gerekli düzeni kurmayı kabul eder.

9.3 Teslimden sonra sistemin işletilmesi, sistem üzerinden yürütülen yazışmalarda elde edilen kişisel verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil yürürlükteki mevzuata uygunluk, veri sorumlusu sıfatıyla Müşteri'ye aittir. Aydınlatma metni ve gereken diğer hukuki metinlerin hazırlanması, yayımlanması ve güncel tutulması Müşteri'nin yükümlülüğündedir.

9.4 Sistem üçüncü taraf servislere (Meta platformları, yapay zeka sağlayıcıları, barındırma sağlayıcıları ve benzerleri) bağlıdır. Bu servislerin kesintileri, performansı, politika veya fiyat değişiklikleri ile hesap askıya alma kararlarından Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

9.5 Uygulanacak hukukun izin verdiği en geniş ölçüde, Hizmet Sağlayıcı'nın bu Sözleşme kapsamındaki toplam sorumluluğu, Müşteri'nin bu Sözleşme kapsamında fiilen ödediği toplam tutarı aşamaz. Hizmet Sağlayıcı, dolaylı zararlardan, kâr kaybından, iş kaybından ve veri kaybından sorumlu değildir.

10. Gizlilik ve Fikri Mülkiyet

Taraflar arasında paylaşılan tüm ticari bilgiler, hesap erişimleri, yazışma kayıtları, fiyat bilgileri ve veriler gizli kabul edilir. Taraflardan hiçbirisi, yasal zorunluluk dışında, diğer Tarafın önceden yazılı izni olmadan bu bilgileri üçüncü kişilere açıklamaz. Bu yükümlülük hizmetin sona ermesinden sonra da devam eder.

Bedelin tamamının ödenmesiyle birlikte, Müşteri için özel olarak kurulan sistem yapılandırması, sistemin yanıt kurgusu ve yönetim paneli Müşteri'ye teslim edilir; Müşteri bunları süresiz olarak kullanma ve kendi işletmesi için geliştirtme hakkına sahiptir. Sistem, Müşteri adına açılan hesaplar üzerinde çalışır ve Müşteri'nin kontrolünde kalır.

Hizmet Sağlayıcı'nın genel amaçlı yazılım araçları, önceden var olan kütüphaneleri, altyapı bileşenleri, genel şablonları ve know-how'u üzerindeki hakları saklıdır. Müşteri, bu genel unsurları kendi sisteminden bağımsız olarak kopyalayamaz, satamaz, dağıtamaz veya üçüncü kişilere yönelik ayrı bir ürün ya da hizmet olarak sunamaz.

11. Ödeme Gecikmesi, Askıya Alma ve Fesih

Müşteri, Hizmet Sağlayıcı'nın süreç başlangıcından itibaren bu iş için zaman, kapasite ve planlama ayırdığını kabul eder. 1. taksit sözleşmenin imzalanmasında, 2. taksit teslimde muaccel olur.

Ödemenin gecikmesi halinde Hizmet Sağlayıcı, çalışmayı ve teslimi ödeme tam olarak alınana kadar askıya alabilir; askıya alma, muaccel olmuş tutarların ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yazılı ödeme hatırlatmasından sonra bir ödemenin 7 takvim gününden fazla ödenmemesi halinde Hizmet Sağlayıcı Sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde sona erdirebilir; bu durum muaccel alacaklarını tahsil etme hakkını etkilemez.

Hizmet başladıktan sonra yürütülen çalışma, ayrılan zaman ve yapılan hazırlık için ödenen bedeller iade edilmez. Hizmet Sağlayıcı, Müşteri'den kaynaklanmayan bir sebeple işi esaslı şekilde geciktirir veya esaslı bir yükümlülüğünü yerine getirmezse, Müşteri durumu yazılı olarak bildirir ve gidermesi için makul bir süre tanır. Bu süre içinde giderilmezse Müşteri Sözleşmeyi sona erdirebilir; bu halde teslim edilmemiş çalışmaya karşılık gelen tutar Taraflar arasında hakkaniyete uygun şekilde tasfiye edilir.

12. Bildirimler, Uygulanacak Hukuk ve Genel Hükümler

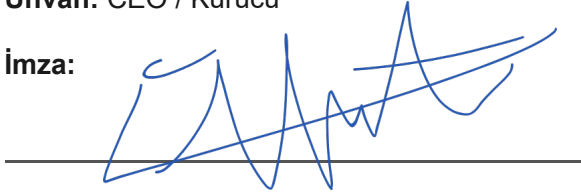
Bu Sözleşme kapsamındaki her türlü bildirim, onay ve iletişim; e-posta, WhatsApp veya Tarafların kullandığı başka bir yazılı iletişim kanalı aracılığıyla yazılı olarak yapılabilir ve bunlar Taraflar arasındaki iletişimin kanıtı olarak kullanılabilir.

Bu Sözleşme ve bununla bağlantılı her türlü uyuşmazlık İngiltere ve Galler hukukuna tabidir ve bu hukuka göre yorumlanır. Taraflar, bu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İngiltere ve Galler mahkemelerinin münhasır yetkili olduğunu kabul eder.

Bu Sözleşme, bu hizmete ilişkin Taraflar arasındaki tüm anlaşmayı oluşturur ve aynı konudaki önceki görüşme, teklif ve mesajların yerine geçer. Sözleşme fiziksel veya elektronik olarak imzalanabilir; taranmış imza, elektronik imza veya yazılı dijital onay, imzalayan Tarafın Sözleşme ile bağlı olma iradesini açıkça gösterdiği sürece geçerli kabul edilir. Sözleşme, her iki Tarafın imzaladığı tarihte yürürlüğe girer.

Taraflar, ařađıya imza atarak; hizmet kapsamını, kapsam dıřı kalanları, süreyi ve teslim koşullarını, ödeme planını, servis maliyetlerinin kime ait olduğunu, Müřteri'nin sađlayacaklarını, bakım süresini, yapay zeka çıktısına ve veri sorumluluđuna ilişkin hükümleri, gizlilik ve fikri mülkiyet yükümlölüklerini ve uygulanacak hukuk hükmünü okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini onaylar.

13. İmzalar

HİZMET SAĐLAYICI	MÜřTERİ
řirket: OPERIQO LTD	İřletme: Eryaman Garaj
Yetkili İmza: İsa Nurdođdu	Yetkili Ad Soyad: Fatih Altın
Unvan: CEO / Kurucu	T.C. Kimlik / Vergi No:
İmza: 	İmza: 
Tarih: ____ / ____ / 2026 28.07.2026	Tarih: ____ / ____ / 2026